

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2181/2534

ธนาคารศรีนคร จำกัด
นายรณรงค์ พิศาลบุตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 143

เมื่อคดีถึงที่สุดโดยไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาศาลชั้นต้น
อำนาจในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดในคำพิพากษาจึงอยู่แก่ศาลชั้นต้นที่มี
คำพิพากษานั้น และไม่ใช้กรณีที่ต้องอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาศาลชั้นต้น

ข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่งมาตรา 143 หาได้จำกัดเฉพาะที่เกิดจากการขีดเขียนหรือถ้อยคำเท่านั้นไม่
เมื่อศาลชั้นต้นวินิจฉัยไว้แล้วว่าจำเลยต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยจำนวน 239,195.80
บาท แก่โจทก์ด้วย แต่เมื่อพิพากษามีได้นำดอกเบี้ยจำนวนดังกล่าวมารวมคำนวณ
เป็นยอดหนี้ที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์ จึงเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาด
เล็กน้อยในคำพิพากษาที่แก้ไขได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
143 เพราะไม่เป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิม

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองให้ร่วมกันหรือแทนกันชำระต้นเงิน
กับดอกเบี้ยตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีและสัญญากู้ จำเลยทั้งสองขาดนัดยื่นคำ
ให้การและขาดนัดพิจารณาศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า จำเลยทั้งสองจะต้อง

ร่วมกันรับผิดชอบหนี้ตามสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีจำนวน ๔๘,๙๒๘.๗๓ บาท พร้อม
ด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่๓๑ ธันวาคม
๒๕๓๑ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ และร่วมกันรับผิดชอบหนี้ตามสัญญา
กู้จำนวน ๑,๗๙๕,๑๗๘.๐๘ บาท ดอกเบี้ยจำนวน ๒๓๙,๑๙๕.๘๐ บาท รวมเป็นเงิน
๒,๐๓๔,๓๗๓.๘๘ บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน
๑,๗๙๕,๑๗๘.๐๘ บาท นับแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน๒๕๓๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ พิจารณาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน๑,๘๔๔,๑๐๖.๘๑ บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๔๘,๙๒๘.๗๓ บาทนับแต่วันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๓๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้อง
ต้องไม่เกิน ๖๘๓.๖๖ บาท และดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน
๑,๗๙๕,๑๗๘.๐๘ บาทนับแต่วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๓๑ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระให้
โจทก์เสร็จ แต่ดอกเบี้ยคิดถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน ๑๖๑,๕๖๖.๐๓ บาท คดีถึงที่สุด ต่อ
มาโจทก์ยื่นคำร้องว่าศาลชั้นต้นมิได้นำดอกเบี้ยจำนวน๒๓๙,๑๙๕.๘๐ บาท มารวม
เป็นยอดหนี้ที่จำเลยทั้งสองจะต้องชำระให้แก่โจทก์ ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษา
ศาลชั้นต้นมีคำสั่งแก้ไขเป็นว่า "พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน
จำนวน๒,๐๘๓,๓๐๒.๖๑ บาท..." นอกจากที่มีคำสั่งแก้ไขนี้คงเป็นไปตามข้อความเดิม
ทุกประการ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า ปัญหาที่จะวินิจฉัยประการแรกมีว่า ศาลชั้นต้น
มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาได้หรือไม่ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ

แพ่ง มาตรา ๑๔๓วรรคแรก บัญญัติว่า "ถ้าในคำพิพากษาหรือคำสั่งใดมีข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยอื่น ๆ และมีได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น เมื่อศาลที่ได้พิพากษาหรือมีคำสั่งนั้นเห็นสมควร หรือเมื่อคู่ความที่เกี่ยวข้องร้องขอ ศาลจะมีคำสั่งเพิ่มเติมแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเช่นว่านั้นให้ถูกต้องก็ได้ แต่ถ้าได้มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น อำนาจที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดนั้นย่อมอยู่แก่ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี..." คดีนี้ไม่มีการอุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาศาลชั้นต้น ฉะนั้นอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดจึงอยู่แก่ศาลชั้นต้นที่มีคำพิพากษานั้น ปัญหาที่จะวินิจฉัยต่อไปมีว่า ข้อที่โจทก์ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมคำพิพากษาศาลชั้นต้นนั้นเป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย และเมื่อแก้ไขเพิ่มเติมแล้วจะเป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยในคำพิพากษาเดิมหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อที่โจทก์ขอให้แก้ไขเพิ่มเติมเป็นเรื่องดอกเบี้ยวซึ่งศาลชั้นต้นได้วินิจฉัยไว้ในคำพิพากษาเดิมแล้ว หาใช่เป็นการขอให้ศาลชั้นต้นทำคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดี อันจะมีผลเป็นการกลับหรือแก้คำวินิจฉัยเดิมของศาลชั้นต้นแต่ประการใด แต่เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อยที่แก้ไขได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๓ซึ่งหาได้จำกัดเฉพาะที่เกิดจากการขีดเขียนหรือถ้อยคำเท่านั้นไม่ แต่หมายความว่ารวมถึงกรณีเช่นนี้ด้วยและโจทก์ไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์หรือฎีกาไปตามลำดับขั้นตอนภายในระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาดังที่จำเลยทั้งสองฎีกาแต่อย่างใด

พิพากษายืน.

(จรัส อุดมวรชาติ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

ศาสตราจารย์ - นายประสิทธิ์ แสนศิริ

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

หมายเหตุ